公認会計士法

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

この法律は、財務書類の監査及び証明の適正確保による国民経済の健全な発展に関する基本原則、権利義務及び手続規範を定めることにより、公正な社会秩序の維持及び国民の福祉の増進を図り、もって国家の調和ある発展に寄与することを目的とする。

第2条

1　公認会計士に係る制度の運用及び施策の実施は、国民の正当な権利利益を最大限に尊重しつつ、公共の福祉、法治主義及び国家の安全との調和を図ることを旨としなければならない。

2　関係当事者は、信義誠実の原則に従い、誠実にその義務を履行しなければならない。

第3条

1　この法律において「公認会計士」とは、他人の求めに応じ、財務書類の監査又は証明をすることを業とする最高位の会計専門職をいう。

2　この法律において「監査法人」とは、五人以上の公認会計士が共同して監査証明業務を行うために設立する無限連帯責任の法人をいう。

第4条

1　国は、大統領の指導統括の下、財務書類の監査及び証明の適正確保による国民経済の健全な発展に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、これを迅速に実施する責務を負う。

2　国は、施策の推進に必要な法制上、財政上及び税制上の措置を講じなければならない。

第5条

地方自治体は、国の施策と協調し、その地域の実情に応じた必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第6条

関係事業者は、法令を遵守し、利用者の利益の保護、安全の確保及び公正な競争秩序の維持に努めなければならない。

第7条

国民は、この法律の趣旨を正しく理解し、国及び地方自治体が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

第8条

国は、国際機関及び諸外国と密接に連携し、国際的基準に合致した法制度の整備及び国際協力の推進に努める。

第9条

金融庁長官及び公認会計士・監査審査会は、この法律の運用に関し、原則として情報を公開し、国民に対する説明責任を徹底しなければならない。

第10条

国の安全保障上重大な支障がある場合又は他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

第2章　管轄機関及び基本計画

第1条

1　この法律に規定する事務は、金融庁長官及び公認会計士・監査審査会が管理統理する。

2　金融庁長官及び公認会計士・監査審査会は、重大事態が発生したときは直ちに大統領に報告し、必要な指示を仰がなければならない。

第2条

1　金融庁長官及び公認会計士・監査審査会は、財務書類の監査及び証明の適正確保による国民経済の健全な発展に関する基本方針の案を作成し、大統領の承認を経て決定しなければならない。

2　基本方針を決定したときは、遅滞なく官報により告示しなければならない。

第3条

金融庁長官及び公認会計士・監査審査会は、社会経済情勢の著しい変動に応じ、適時に基本方針の見直しを行い、必要な改定を行わなければならない。

第4条

金融庁長官及び公認会計士・監査審査会の諮問機関として、専門的知見を調査審議させるため、政令の定めるところにより関係審議会を置く。

第5条

審議会の委員は、学識経験者、実務関係者及び公募市民の中から公平に任命し、任期は二年とする。

第6条

金融庁長官及び公認会計士・監査審査会及び関係省庁の長は、密接な連絡調整を図るため、常設の省庁横断的連絡協議会を組織する。

第7条

　金融庁長官及び公認会計士・監査審査会は、全国の地方出先機関に対し、統一的な法解釈及び適正な職務執行のための訓令を発する。

第8条

　金融庁長官及び公認会計士・監査審査会は、関係省庁、地方自治体又は関係機関に対し、必要な資料の提出その他協力を求めることができる。

第9条

　金融庁長官及び公認会計士・監査審査会は、毎年、施策の実施状況に関する白書を作成し、大統領を経て議会に提出しなければならない。

第10条

　国は、関係分野の先端的な知見を蓄積するため、国立研究機関の整備及び民間研究開発に対する助成を推進する。

第3章　資格、国家試験及び登録制度

第1条

公認会計士は、独立の立場において財務書類の適正性を担保し、市場の信認を支える使命を負う。

第2条

公認会計士試験に合格し、二年の実務補習及び二年の実務経験を経て修了確認を受けた者に資格を与える。

第3条

短答式試験及び論文式試験により、会計学、監査論、企業法、租税法の高度な専門性を判定する。

第4条

破産者、重大な経済犯罪により処罰された者、懲戒免職公務員等は公認会計士になれない。

第5条

公認会計士となるには、公認会計士協会に備える名簿に登録を受けなければならない。

第6条

所定の登録免許税及び協会の登録料を納付しなければならない。

第7条

不正行為又は心身の故障があるときは、審査会の議を経て登録を拒絶又は取り消す。

第8条

外国の適格資格を有する者に対し、本国の法規試験を経て国内登録を認める。

第9条

毎事業年度、最新の国際会計基準及び不正摘発手法に関する法定研修を受講する。

第10条

全国の公認会計士を会員とする強制加入団体として国家公認会計士連合会を置く。

第4章　財務諸表監査の基準及び独立性

第1条

上場企業、大会社、学校法人、社会福祉法人等の財務諸表の監査証明を専掌する。

第2条

企業会計審議会が定める監査基準及び一般に公正妥当と認められる監査慣行に従わなければならない。

第3条

監査対象企業に対し、株式の保有、多額の債権債務関係、役員就任等の利害関係を有してはならない。

第4条

同一の監査先企業に対し、会計帳簿の記帳代行、財務コンサルティング等を同時に提供してはならない。

第5条

企業の監査役会及び内部監査部門と定期的に協議し、三様監査体制を確立する。

第6条

粉飾決算の兆候を発見したときは、疑義を深掘りする批判的マインドをもって特別調査を行う。

第7条

監査報告書において、監査人が特に重要と判断した会計リスクを詳細に記載開示する。

第8条

すべての監査手続き、入手した証拠、結論を記録した監査調書を作成し、十年間厳重に保存する。

第9条

同一の監査責任者が上場企業の監査を継続して担当できる期間は、原則七年を限度とする。

第10条

正当な理由がなければ監査契約を中途解除できず、解除時は当局に理由を報告しなければならない。

第5章　監査法人の設立、管理及び品質管理

第1条

五人以上の公認会計士が定款を作成し、内閣総理大臣（金融庁長官）の認可を受けて設立する。

第2条

原則は無限連帯責任とし、一定の損害賠償準備金と外部監査を備える有限責任法人を認める。

第3条

監査法人の最高意思決定機関として社員総会を置き、業務執行社員を定める。

第4条

法人全体の監査の質を維持するため、独立した審査部門による事前審査を義務付ける。

第5条

監査報告書には、独立した二名以上の業務執行社員が連名で署名押印しなければならない。

第6条

監査法人は、監査証明業務及びこれに付随する業務以外の一般営利事業を行ってはならない。

第7条

毎事業年度、業務及び財産の状況を記載した説明書類を作成し、一般に開示する。

第8条

資格喪失、死亡又は総社員の同意により退社し、重大な過失ある社員を除名できる。

第9条

総社員の同意により合併又は解散し、裁判所の監督下で清算手続を行う。

第10条

世界の四大国際会計事務所（ビッグ４）等のグローバルネットワークとの提携を公認する。

第6章　公認会計士・監査審査会による監督

第1条

金融庁に独立の公認会計士・監査審査会を置き、委員長及び委員を任命する。

第2条

審査会の検査官は、監査法人に立ち入り、監査調書、品質管理体制を精密に検査する。

第3条

協会が実施する自主的な品質管理レビューの状況を常時監視指導する。

第4条

重大な監査の瑕疵を発見したときは、金融庁長官に対し処分を勧告する。

第5条

不当な監査を行った法人に対し、業務改善命令を発し、又は監査報酬相当の課徴金を課す。

第6条

粉飾決算を見逃した監査法人に対し、一年以内の業務停止又は法人の解散を命ずる。

第7条

戒告、二年以内の業務停止、又は公認会計士登録の抹消処分を科する。

第8条

審査会は、関係企業の経営者、監査役に対しても事情聴取を行う権限を有する。

第9条

懲戒処分又は是正命令を下したときは、官報及びインターネットで全事案を公表する。

第10条

国際監査監督者機関独立フォーラム（ＩＦＩＡＲ）を通じて外国当局と連携する。

第7章　民事賠償責任及び刑事罰則

第1条

　監査人が重要事項に虚偽あることを見逃したときは、損害を受けた投資家に対し賠償責任を負う。

第2条

　企業の粉飾決算を認識しながら虚偽の適正意見を付した監査人は、五年以下の拘禁刑に処する。

第3条

　監査証明に関して不正の請託を受け、賄賂を収受した公認会計士は、五年以下の拘禁刑に処する。

第4条

　監査で知り得た未公開情報を用いて株式を売買した会計士は、厳罰に処する。

第5条

　証明できない事項につき保証を付した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第6条

　公認会計士でない者が法定監査証明業務を行ったときは、二年以下の拘禁刑に処する。

第7条

　職務上知り得た企業の財務機密を正当な理由なく漏らした者は、二年以下の拘禁刑に処する。

第8条

審査会の立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した法人は、三百万円以下の過料に処する。

第9条

法人の業務に関して虚偽証明等の罪を犯したときは、その法人に対し二億円以下の罰金を科する。

第10条

公認会計士は、資本市場の番人として、いかなる巨大権力や資本にも屈してはならない。

第8章　監督、立入検査及び行政処分

第1条

　金融庁長官及び公認会計士・監査審査会は、この法律の施行に必要な限度において、関係者に対し業務若しくは経理の報告を求めることができる。

第2条

　1　金融庁長官及び公認会計士・監査審査会の指定する職員は、関係者の事務所その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

　2　立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、提示しなければならない。

第3条

　立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第4条

　関係事業者は、法令の定めるところにより、正確な帳簿及び電磁的記録を作成し、五年間保存しなければならない。

第5条

　金融庁長官及び公認会計士・監査審査会は、適正な運営が確保されていないと認めるときは、期間を定めて必要な改善を勧告することができる。

第6条

　金融庁長官及び公認会計士・監査審査会は、法令違反が明白であるときは、直ちに期限を付して業務方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

第7条

金融庁長官及び公認会計士・監査審査会は、改善命令に従わない者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第8条

金融庁長官及び公認会計士・監査審査会は、不正の手段により許可等を受けた者に対し、その許可等を取り消すことができる。

第9条

金融庁長官及び公認会計士・監査審査会は、是正命令又は業務停止処分を行ったときは、違反事実及び事業者名を公表することができる。

第10条

不利益処分を行おうとするときは、行政手続法の定めるところにより、必ず事前の聴聞を行わなければならない。

第9章　審査請求及び紛争処理手続

第1条

この法律に基づく処分又はその不作為に不服がある者は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができる。

第2条

処分を行う書面には、不服申立てができる旨及びその期間を明記しなければならない。

第3条

金融庁長官及び公認会計士・監査審査会は、審査請求を受けたときは、別段の定めがある場合を除き、行政不服審査会に諮問しなければならない。

第4条

重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、審査庁は職権又は申立てにより処分の執行停止を決定する。

第5条

裁決に不服がある者は、行政事件訴訟法に基づき管轄裁判所に取消訴訟を提起することができる。

第6条

民事上の紛争を迅速に解決するため、裁判所に専門家による民事調停委員会を置くことができる。

第7条

当事者は、合意により調停委員会に対し和解のあっせんを申し立てることができる。

第8条

調停が成立し調書に記載されたときは、裁判上の和解と同一の効力を有する。

第9条

金融庁長官及び公認会計士・監査審査会は、国民からの相談及び苦情に迅速に応じる総合相談窓口を常設しなければならない。

第10条

この法律の違反行為を通報した者に対し、解雇その他のいかなる不利益処分も科してはならない。

第10章　罰則

第1条

　偽りその他不正の手段により許可等を受け、又は業務停止命令に故意に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第2条

　この法律に基づく重要命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処する。

第3条

　所要の許可若しくは登録を受けないで事業を営んだ者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処する。

第4条

　報告を怠り、虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、忌避した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処する。

第5条

　職務上知り得た他人の業務上の秘密又は個人のプライバシーを正当な理由なく漏らした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処する。

第6条

　帳簿を備え付けず、又はこれに虚偽の記載をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第7条

　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して違

反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各条の罰金刑を科する。

第8条

正当な理由なく届出を怠り、又は登記手続を遅延した者は、三十万円以下の過料に処する。

第9条

裁判所又は審査会の呼出しに応じず、正当な理由なく出頭しなかった者は、十万円以下の過料に処する。

第10条

この法律に定める過料は、地方裁判所の決定をもってこれを科する。